

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 848/2537 กรมทรัพย์สินทางปัญญา
นาย พัทธ์ชัย สกุล แก้ว กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 680

โจทก์อุทธรณ์ให้จำเลยที่ 1 ซึ่งเป็นข้าราชการสังกัดโจทก์ไปศึกษาต่อต่างประเทศ มีกำหนด 2 ปี โดยมีจำเลยที่ 2 เป็นผู้ค้ำประกันถือว่าจำเลยที่ 2 ค้ำประกันความรับผิดชอบต่อจำเลยที่ 1 ที่มีอยู่ภายในกำหนดเวลา 2 ปีตามสัญญา นั้น การที่โจทก์อุทธรณ์ขยายเวลาให้จำเลยที่ 1 ศึกษาต่อเพิ่มเติมภายหลังอีก 8 เดือน เป็นการอุทธรณ์นอกเหนือระยะเวลาตามสัญญาที่จำเลยที่ 2 ได้ค้ำประกันความรับผิดชอบไว้ จำเลยที่ 2 จึงไม่ต้องรับผิดชอบในหนี้ที่เกิดขึ้นหลังจากครบกำหนด 2 ปี

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยที่ 1 เป็นข้าราชการพลเรือนในสังกัดของโจทก์ได้รับอนุญาตจากโจทก์ให้ลาไปศึกษาต่อชั้นปริญญาโทด้านธรณีวิทยาที่ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นเวลา 2 ปี ตั้งแต่วันที่ 19 สิงหาคม 2523 ถึงวันที่ 18 สิงหาคม 2525 โดยได้รับเงินเดือนเต็มจากโจทก์ เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2523 จำเลยที่ 1 ได้ทำสัญญาให้ไว้แก่โจทก์ว่า เมื่อเสร็จการศึกษาครั้งนี้ไม่ว่าจะศึกษาสำเร็จหรือถูกเรียกตัวกลับ จำเลยที่ 1 จะต้องรับราชการต่อไปเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 เท่าของเวลาที่ได้รับทุนหรือที่ได้รับเงินเดือน ทั้งนี้สุดแต่เวลาใดจะมากกว่ากัน ถ้าจำเลยที่ 1 ไม่กลับมารับราชการด้วยเหตุใดก็ดี จำเลยที่ 1 จะชดใช้เงินทุน เงินเดือนรวมทั้งเงินเพิ่มและ

เงินอื่นใดทั้งสิ้นที่จำเลยที่ 1 ได้รับจากทางราชการในระหว่างเวลาที่ได้อบรมให้ไปศึกษาต่อและจะจ่ายเงินเบี้ยปรับให้แก่โจทก์อีก 1 เท่า ของเงินที่จำเลยที่ 1 ต้องชดใช้คืนโดยจำเลยที่ 1 ต้องชำระเงินทั้งหมดภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากโจทก์ถ้าจำเลยที่ 1 ไม่ชำระภายในกำหนดหรือชำระไม่ครบยอมให้โจทก์คิดดอกเบี้ยจากเงินที่ยังไม่ได้ชำระร้อยละ 15 ต่อปี และวันเดียวกันจำเลยที่ 2 ได้ทำสัญญาค้ำประกันจำเลยที่ 1 โดยยอมชำระหนี้ให้โจทก์ตามความรับผิดชอบของจำเลยที่ 1 ทุกประการจำเลยที่ 1 ได้เข้าศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยนอร์ทอีสต์ หลุยส์เซียนาประเทศสหรัฐอเมริกา ตั้งแต่วันที่ 19 สิงหาคม 2523 ถึงวันที่ 18 สิงหาคม 2525 เมื่อครบกำหนด 2 ปี จำเลยที่ 1 ยังศึกษาไม่เสร็จสมบูรณ์ตามกำหนด จึงขออนุมัติโจทก์ลาศึกษาต่อเพิ่มเติมอีก 2 ครั้งมีกำหนด ครั้งละ 4 เดือน รวม 8 เดือน นับแต่วันที่ 19 สิงหาคม 2525 ถึงวันที่ 18 เมษายน 2526 โดยจำเลยที่ 1 ได้รับเงินเดือนและเงินเพิ่มช่วยค่าครองชีพในระหว่างเวลาที่ศึกษาซึ่งโจทก์ได้อบรมตามคำขอของจำเลยที่ 1 ต่อมาวันที่ 7 พฤษภาคม 2526 จำเลยที่ 1 ขอลาออกจากราชการและโจทก์ได้มีคำสั่งอนุญาต จำเลยที่ 1 ได้รับเงินเป็นค่าใช้จ่ายในการไปศึกษาคือ ค่าโดยสารเครื่องบินเที่ยวไป ค่าเครื่องแต่งตัว ค่าใช้จ่ายและค่าเล่าเรียน เงินเดือน และเงินเพิ่มช่วยค่าครองชีพ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 411,397.71 บาท จำเลยที่ 1 ผิดสัญญาจึงต้องจ่ายเบี้ยปรับให้โจทก์อีก 1 เท่า ของจำนวนเงินที่จำเลยที่ 1 ต้องชดใช้แก่โจทก์ รวมเป็นเงินที่จำเลยที่ 1 ต้องชำระให้แก่โจทก์ทั้งสิ้น 822,795.42 บาท โจทก์ได้ทวงถามให้จำเลยที่ 1 ชำระหนี้แล้ว จำเลยที่ 1 ไม่นำเงินมาชำระแก่โจทก์ภายใน 30 วันจำเลยที่ 1 จึงต้องรับผิดชอบดอกเบี้ยแก่โจทก์อัตราร้อยละ 15 ต่อปี นับแต่วันที่ครบกำหนดจะต้องนำเงินมาชำระถึงวันฟ้องเป็นเงินค่าดอกเบี้ย 36,856.17 บาท รวมต้นเงินและดอกเบี้ยทั้งสิ้นเป็นเงิน 859,651.59 บาท จำเลยที่ 2 ในฐานะผู้ค้ำประกันจึงต้องร่วมรับผิดชอบกับจำเลยที่ 1 โจทก์ได้ทวงถามจำเลยที่ 2 แล้ว จำเลยที่ 2 ไม่ชำระ ขอให้บังคับให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชำระเงินจำนวน 859,651.59 บาท พร้อมดอกเบี้ย

อัตราร้อยละ 15 ต่อปีในต้นเงิน 822,795.42 บาท นับแต่วันฟ้องไปจนกว่าจะชำระ
แล้วเสร็จแก่โจทก์

จำเลยที่ 1 ขาดนัดยื่นคำให้การและขาดนัดพิจารณา

จำเลยที่ 2 ให้การว่า โจทก์อนุมัติให้จำเลยที่ 1 ไปศึกษาต่อโดยได้รับทุนในช่วง
ระยะเวลาเพียง 2 ปี ซึ่งข้อความในสัญญาหมายความว่า หากจำเลยที่ 1 ไม่กลับมา
รับราชการหลังจากที่ไปศึกษาครบ 2 ปีหรือไม่ครบก็ตาม จำเลยที่ 1 ต้องใช้เงินที่ทาง
ราชการได้จ่ายให้จำเลยที่ 1 ไประหว่าง 2 ปี นั้นคืนแก่โจทก์พร้อมทั้งเงินค่าปรับอีก
1 เท่า แต่ไม่มีข้อความตอนใดที่กล่าวถึงความรับผิดชอบของจำเลยที่ 1 ในระหว่างการ
ศึกษาสำหรับระยะเวลาที่เกินกว่า 2 ปี หรือส่วนเวลาที่ทางราชการอนุมัติให้ศึกษาต่อ
ไปไว้เลย จำเลยที่ 2 จึงหาต้องรับผิดชอบเกี่ยวกับจำเลยที่ 1 ในช่วงที่เกินกว่า 2 ปี ที่
จำเลยที่ 1 ได้รับอนุญาตจากโจทก์ให้ต่อระยะเวลาศึกษาออกไปอันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้น
ใหม่ระหว่างจำเลยที่ 1 กับโจทก์ไม่เกี่ยวข้องกับจำเลยที่ 2 จำเลยที่ 1 มิได้ประพฤติด
ผิดสัญญาในระยะเวลา 2 ปี ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชำระเงินจำนวน 822,795.42 บาท
พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 15 ต่อปี นับแต่วันที่ 7 มีนาคม 2531 ไปจนกว่าจำเลย
ทั้งสองจะชำระเงินแก่โจทก์ดอกเบี้ยคิดถึงวันฟ้อง ต้องไม่เกิน 36,856.17 บาท

จำเลยที่ 2 อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยที่ 2 ร่วมรับผิดชอบในหนี้ของจำเลยที่ 1
เฉพาะที่จำเลยที่ 1 มีสิทธิได้รับภายในวันที่ 18 สิงหาคม 2525 กับเบี้ยปรับอีก 1 เท่า
ของหนี้ดังกล่าวและดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 15 ต่อปี นับแต่วันที่ 7 มีนาคม 2531 ไป
จนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ นอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงฟังเป็นยุติตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ว่า จำเลยที่ 1 เป็นข้าราชการพลเรือนสังกัดโจทก์ตำแหน่งวิศวกรปิโตรเลียม 4 กองเชื้อเพลิงธรรมชาติ โจทก์ได้อนุมัติให้จำเลยที่ 1 ไปศึกษาต่อชั้นปริญญาโทด้านธรณีวิทยา ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา มีกำหนด 2 ปี นับแต่วันที่ 19 สิงหาคม 2523 ถึงวันที่ 18 สิงหาคม 2525 โดยได้รับเงินเดือนเต็มจากโจทก์และได้รับทุนอุดหนุนสัมปทานปิโตรเลียม จำเลยที่ 1 ทำสัญญาของข้าราชการที่ไปศึกษาหรือฝึกอบรม ณ ต่างประเทศให้ไว้แก่โจทก์ตามเอกสารหมายเลข จ.1 จำเลยที่ 2 ทำสัญญาค้ำประกันความรับผิดชอบของจำเลยที่ 1 ตามเอกสารหมายเลข จ.2 จำเลยที่ 1 เดินทางไปศึกษาตั้งแต่วันที่ 19 สิงหาคม 2523 เมื่อครบกำหนดเวลา 2 ปี จำเลยที่ 1 ขอลาศึกษาเพิ่มเติมอีก 2 ครั้ง ครั้งละ 4 เดือน ตั้งแต่วันที่ 19 สิงหาคม 2525 ถึงวันที่ 18 เมษายน 2526 ซึ่งโจทก์ได้อนุมัติให้จำเลยที่ 1 ลาศึกษาเพิ่มเติมได้ เมื่อครบกำหนดเวลาที่โจทก์อนุมัติให้ลาเพิ่มเติมแล้ว จำเลยที่ 1 ไม่กลับเข้ามารับราชการตามสัญญาแต่ได้ขอลาออกจากราชการ โจทก์มีคำสั่งให้จำเลยที่ 1 ลาออกได้ตั้งแต่วันที่ 7 พฤษภาคม 2526 ระหว่างที่จำเลยที่ 1 ลาศึกษาต่อดังกล่าวจำเลยที่ 1 ได้รับเงินทุนค่าเดินทาง ค่าเครื่องแต่งตัว เงินเดือนและเงินช่วยเหลือค่าครองชีพจากโจทก์รวมเป็นเงิน 411,397.71 บาท

คดีมีปัญหาต้องวินิจฉัยตามฎีกาของโจทก์ว่า จำเลยที่ 2 จะต้องรับผิดชอบตามสัญญาค้ำประกันการปฏิบัติตามสัญญาของจำเลยที่ 1 ต่อโจทก์ในส่วนที่โจทก์อนุมัติให้จำเลยที่ 1 ลาศึกษาต่อเพิ่มเติมอีก 8 เดือนด้วยหรือไม่ พิจารณาแล้ว เห็นว่าตามสัญญาของข้าราชการที่ไปศึกษาหรือฝึกอบรม ณ ต่างประเทศเอกสารหมายเลข จ.1 มีข้อความระบุใจความว่า โจทก์ได้อนุมัติให้จำเลยที่ 1 ไปศึกษาต่อ ณ ต่างประเทศ มีกำหนด 2 ปี พร้อมทั้งระบุความรับผิดชอบของจำเลยที่ 1 ในระหว่างที่ได้รับการอนุมัติให้ศึกษาต่อตามสัญญาเอกสารหมายเลข จ.1 ไว้ด้วย สัญญาดังกล่าวทำเมื่อวันที่ 7 สิงหาคม

2523 ในวันเดียวกันนี้จำเลยที่ 2 ทำสัญญาจำประกันตามเอกสารหมายเลข จ.2 จำประกันความรับผิดชอบการปฏิบัติตามสัญญาของจำเลยที่ 1 ที่ทำไว้กับโจทก์ตามเอกสารหมายเลข จ.1 เมื่อสัญญาดังกล่าวโจทก์อนุมัติให้จำเลยที่ 1 ไปศึกษาต่อมีกำหนด 2 ปี จึงถือว่าจำเลยที่ 2 จำประกันความรับผิดชอบของจำเลยที่ 1 ที่มีอยู่ภายในกำหนดเวลา 2 ปีตามสัญญาด้วย การที่โจทก์อนุมัติขยายเวลาให้จำเลยที่ 1 ศึกษาต่อเพิ่มเติมภายหลังอีกรวม 8 เดือน เป็นการอนุมัตินอกเหนือระยะเวลาตามสัญญาที่จำเลยที่ 2 ได้จำประกันความรับผิดชอบไว้และเห็นว่าหากโจทก์มีความประสงค์จะให้จำเลยที่ 2 รับผิดชอบเพิ่มเติม โจทก์สามารถจะเรียกจำเลยที่ 2 ให้มาทำสัญญาใหม่ก่อนอนุมัติได้ แต่โจทก์หาได้ทำไม่ การที่โจทก์อนุมัติให้จำเลยที่ 1 ขยายเวลาศึกษาต่อและให้ผู้จำประกันขยายระยะเวลารับผิดชอบตามหนังสือของโจทก์เอกสารหมายเลข จ.5 ก็ไม่ปรากฏว่าจำเลยที่ 2 ได้รับรู้เงื่อนไขข้อนี้ด้วย จึงไม่อาจให้มีผลผูกพันจำเลยที่ 2 ได้ อีกทั้งข้อความในสัญญาเอกสารหมายเลข จ.1 และ จ.2 ก็ไม่มีข้อความตอนใดให้เห็นว่า หากโจทก์อนุมัติขยายเวลาให้จำเลยที่ 1 ศึกษาต่อเพิ่มเติมภายหลังอีก จำเลยที่ 2 จะต้องร่วมรับผิดชอบโดยไม่ต้องทำสัญญาใหม่ ดังนั้นจำเลยที่ 2 จึงไม่ต้องรับผิดชอบในหนี้ที่เกิดขึ้นหลังจากครบกำหนด 2 ปี ตามสัญญาเอกสารหมายเลข จ.1 ศาลอุทธรณ์พิพากษาชอบแล้ว"

พิพากษายืน

(พิมล สมานิตย์-สกล เหมือนพะวงศ์-ถวิล ตริเพชร)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ